

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1713/2530

นายทองเหมาะ ลาภพานิช

โจทก์

นายชินฟู ตันติเกษตรกิจ

จำเลย

นางสาววรรณนิการ์ บุญเทียม ทนาย

โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218, มาตรา 224

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 219 จึงไม่รับฎีกาโจทก์

โจทก์เห็นว่า จำเลยกระทำผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 ต่อโจทก์และบุคคลอื่น ๑ตลอดมาโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายหากโจทก์ไม่ฎีกา จำเลยก็จะทำความผิดต่อไปอีก ฎีกาของโจทก์แม้เป็นข้อเท็จจริงก็ไม่น่าจะเป็นการต้องห้ามแต่อย่างใด โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ด้วย

หมายเหตุ จำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 43)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่า คดีมีมูลให้ประทับฟ้องไว้พิจารณา

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอัน
เกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3 จำคุก 1 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษ
ให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 6 เดือน ฯลฯ

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 36)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 39)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุก
จำเลย 6 เดือน จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยเต็มตามจำนวน ไม่
สมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 นั้น เป็นการโต้เถียง
ดุลพินิจในการกำหนดโทษซึ่งเป็นข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตามบทกฎหมายดัง
กล่าว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลชั้นต้นให้ลงโทษจำคุก
จำเลย 6 เดือน จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 218 ที่โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยเต็มตามจำนวน ไม่
สมควรลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 นั้น เป็นการโต้เถียง

ดุลพินิจในการกำหนดโทษซึ่งเป็นข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าว ให้ยกคำร้อง

(สหัส สิงหวิริยะ-ดำริ ศุภพิโรจน์-ชวลิต นราลัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>